ولو) كانت (وترا فقد فرضه فسادا موقوفا) يحتمل تقرر الفساد ويحتمل رفعه بينه بقوله (فان) صلى خمس صلوات متذكرا في كلها تلك المتروكة و بقيت في ذمته حتى (خرج وقت الخامسة مما صلاه بعدا المتروكة ذاكرا لها) اى للمتروكة (صحت جميعها) عند ابي حنيفة رحمه الله لان الحكم

وهو الصحة مع العلة وهي الكثرة يقترنان والكثرة صفة هذا المجموع لان الفاسد في حكم المتروك فكانت المتروكات ستا حكما واستندت الصفة الى أولها فجازت كلها كتعجيل الزكاة يتوقف كونها فرضا على تمام الحول وبقاء بعض النصاب فاذا تم على تمامه كان التعجيل فرضا والا كان نفلا (فلا تبطل) الخمس التي صلاها متذكرا للفائتة (بقضاء) الفائتة (المتروكة بعده) اى بعد خروج وقت الخامسة لسقوط الترتيب مستندا (وان قضى) الفائتة (المتروكة قبل خروج وقت الخامسة) مما صلاه متذكرا لها (بطل وصف) لا أصل (ما صلاه متذكرا) للفائتة (قبلها) اى قبل قضائها (و) لا يبقى متصفا بأنه فرض بل (صار) الذي صلاه (نفلا) عند ابي حنيفة وأبي يوسف وهذه هي التي يقال فيها واحدة تفسد خمسا وواحدة تصح خمسا فالمتروكة تفسد الخمس بقضائها في وقت الخامسة من المؤديات بتقرير الفساد والسادسة من المؤديات تصح الخمس قبلها وفي الحقيقة خروج وقت الخامسة هو المصحح لها ولكن لما كان من لازم

جرا حتى يبلغ حد الكثرة أفاده السيد (قوله ولو كانت وترا) أي لانه فرض عملي عنده فالوتر يعتبر في الافساد ولا وقت له يخصه بل وقته وقت العشاء فيعتبر عند فواته قضاؤه قبل خروج وقت العشاء الآتية أو بعده (قوله يحتمل تقرر الفساد) أي يحتمل الفساد فالضمير له أو تقرر فاعل يحتمل بتنزيله منزلة اللازم (قوله متذكرا في كلها تلك المتروكة) يغني عنه قول المصنف ذاكرا لها انما قيد بالتذكر لان النسيان يسقط الترتيب فلو نسي في البعض وتذكر في البعض فالظاهر اعتبارا التي تذكرها حتى تبلغ العدد المسقط واعتبار خمس غير المتروكة هو الصواب خلافا لما يوهمه ظاهر عبارة بعض القوم من اعتبارهن سواها (قوله صحت جميعها) برفع جميع تاكيد للضمير المستتر في صحت (قوله عند أبي حنيفة) وقالا تفسد تلك الصلوات فسادا باتا لا يحتمل الصحة بحال و يلزمه قضاء الست كلها المتروكة والخمس التي أداها بعدها قبل قضائها وهو ذاكرها وما يصليه بعد ذلك صحيح وان كان ذاكرا للفائتة لضرورة الفوائت ستا (قوله والكثرة) أي كثرة الفوائت وما ورد عليه أن الفائت واحد فقط والخمس مؤداة أجاب عنه بقوله لان الفاسد الخ (قوله واستندت الصفة) وهي الكثرة (قوله فجازت كلها) لانه سقط الترتيب من أول صلاة تركها لوجوب ثبوت الحكم مستندا ليكون مضافا الى الكثرة التي هي العلة دون الاخيرة التي ليست بعلة (قوله كتعجيل الزكاة) أشار به الى أن توقف حكم على أمر حتى يتبين حاله ليس ببدعي كتوقف الزكاة الخ وتوقف المغرب المؤداة في طريق المزدلفة فان اعادها قبل الفجر بطلت فرضيتها والا فلا وصحة صلاة المعذور اذا انقطع العذر بعدها على معاودته في الوقت الثاني فان عاد صحت والا فلا أفاده في الشرح (قوله وبقاء بعض النصاب) أي اثناء الحول وأما آخره فلا بد من تمامه (قوله كان التعجيل فرضا) أي كان المعجل فرضا (قوله عند ابي حنيفة وأبي يوسف) لان التحريمة عقدت لاصل الصلاة بوصف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل وعند محمد تبطل أصلا لان التحريمة عقدت للفرض فاذا بطلت الفرضية بطلت التحريمة أيضا واعلم أن أبا يوسف قد وافق الامام في عدم بطلان اصل الصلاة اذا قضى الفائتة قبل مضي الخمس وخالفه في توقف صحتها على تاخير قضاء المتروكة الى مضي الخمس فقال لا تصح فرضيتها ولو أخرها بعد مضيها (قوله بتقرير الفساد) أي بتقرير الفساد الموقوف فهو من اضافة المصدر الى مفعوله والجار والمجرور متعلقان بقوله تفسد (قوله والسادسة من المؤديات الخ) أتى بذلك جوابا عما وقع في عامة الكتب من أن انقلاب الكل الى الجواز جائز موقوف على أداء ست صلوات بعد المتروكة فانه ليس المراد منه الا تاكيد خروج وقت الخامسة من المؤديات لا اشتراط السادسة بل ولا دخول وقتها لانه لا يلزم من خروج الوقت دخول غيره كما لو كان الخامس من المؤديات هو الصبح فطلعت الشمس (قوله ولكن لما كان من لازم الخروج دخول وقتية) الملازمة ممنوعة لما علمته قريبا الا أن يقال اللزوم